



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 2009/2014/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en el Salón de Acuerdos de la Excm. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal con lo dispuesto de conformidad por el art. 109 del R.J.N; a fin de tratar el expediente caratulado: **"MERCADO, JOSE CONTRA ESTADO NACIONAL SOBRE SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD (ORDINARIO)"**, Expte. N° FPA 2009/2014/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido a fs. 47 por la parte actora, contra la sentencia de fs. 42/46 que no hace lugar a la demanda incoada, impone las costas a la parte actora, regula honorarios y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

El recurso se concede a fs. 49, se expresan agravios a fs. 54/58, los que son contestados por la demandada a fs. 62/64 y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 66.

II- a) Que la apelante relata los antecedentes del caso, afirma que la sentencia no se ajusta a derecho y que efectúa una errónea interpretación normativa.



Alega que el decreto 1897/85 y la Resolución 500 del Ministerio de Defensa no fueron publicados en el Boletín Oficial, cita los autos "Funes Carlos Enrique", asevera que recién tomó conocimiento de la normativa en cuestión cuando presentó la acción y argumenta que, por todo ello, no puede existir plazo de caducidad ni de prescripción cumplido.

Apela en segundo término, la imposición de costas y solicita, en todo caso, el apartamiento del principio general de imposición a la vencida. Hace reserva del caso federal.

b) Que, a su turno, la demandada contesta los agravios y, por los fundamentos vertidos, solicita el rechazo del recurso de la contraria, con costas. Hace reserva del caso federal.

III- Que el actor, miembro retirado del Ejército Argentino, ocurre a la jurisdicción y promueve demanda por cobro de pesos, reajuste y/o regularización de haberes contra el Ministerio de Defensa y/o Estado Nacional, a los fines de que se incorporen y liquiden al concepto sueldo con carácter remunerativo y bonificable el aumento otorgado por el decreto 1897/85 y Resolución 500 del Ministerio de Defensa, con más retroactivo e intereses.

La Sra. Jueza *a quo* rechazó la demanda promovida y contra dicha decisión se alza la parte actora apelante.

IV- a) Al analizar el reclamo deducido, se observa que al dictar sentencia la magistrada de grado rechazó la demanda por considerar que, las pretensiones del accionante se encuentran caducas de pleno derecho, conforme lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Ley 24447, ya que habiéndose percibido las sumas por el denominado "falso préstamo" en el año 1985, no efectuó reclamo alguno administrativo y/o judicial respecto a su incorporación





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 2009/2014/CA1

como remunerativa accionando casi veintiocho años después.

Sin embargo, resulta dable destacar que ni el Decreto 1897/85 ni la Resolución 500 del Ministerio de Defensa fueron publicados en el Boletín Oficial, publicación que si bien no produce el conocimiento efectivo de las normas por quien debe cumplirlas, sí es el medio que posibilita su conocimiento. Se trata de "...un acto de difusión cuya finalidad consiste en hacer posible que la ley sea conocida..." (Código Civil comentado, anotado y concordado, Director Belluscio, Coordinador Zannoni, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1979, p. 11).

La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal -en pleno- resolvió respecto de esta misma cuestión que "...la inexistencia de publicación de la norma ha provocado que aquellos a quienes dicha norma no les reconocía derechos que les correspondían conforme declaró ulteriormente la jurisprudencia, no contarán con la posibilidad del conocimiento efectivo. Tal afirmación no significa que no lo hubiesen adquirido por otros medios, pero esta circunstancia, en todo caso, debe ser alegada y probada por quien la invoca. Es decir, ante la falta de publicación de la Resolución 500 -que debió ser publicada en el Boletín Oficial- queda desplazada la presunción concerniente a la posibilidad del conocimiento efectivo" (CNCont.Adm.Fed., en pleno, "Arbey Ballesteros, L. y otros c. Estado Nacional (Ministerio de Defensa) s/ retiro militar", 19/10/1993, E.D., T. 156, p. 455).

De conformidad con ello, el plazo para reclamar el pago de las sumas en cuestión comenzó a correr a partir del conocimiento efectivo por el beneficiario, es decir, en el presente caso el 14/03/2014 con la interposición de la demanda (cfr. cargo de fs. 11 vta.).



Atento ello, corresponde revocar la sentencia apelada y analizar el mérito de la pretensión deducida.

b) Que la cuestión de fondo aquí debatida resulta sustancialmente análoga a la resuelta por la CSJN en Fallos 312:787, y en los autos: "Miguel, Alfredo Remigio c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa) s/ Personal Militar y civil de las FFAA y de Seg." (Expte. N° CSJ 1336/2006 (42-M)/CS1, sentencia del 05/05/2009), "Petitto, Alberto Pablo y otros c/ EN M° de Defensa Ejército dto. 1897/85 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg." (Expte. N° CSJ 75/2014 (50-P)/CS1, sentencia del 07/07/2015), "Recurso de Hecho deducido por el Estado Nacional - Gendarmería Nacional en la causa Funes, Carlos Enrique c/ Estado Nacional y otro s/ Ordinario" (Expte. N° CSJ 11/2011(47-F)/CS1, sentencia del 29/03/2016), "Fort, Eduardo Daniel c/ Gendarmería Nacional s/ recursos ley 20094" (Expte. N° FPA 81024033/2013/CS1, sentencia del 10/05/2016) y "Azcoaga, Raúl Miguel Ángel y otro c/ E.N. - Ministerio de Defensa s/ Ordinario" (Expte. N° FPA 21002342/2010/CS1-CA1, sentencia del 12/07/2016), entre muchos otros, en los que decidió que correspondía el reconocimiento de las diferencias habidas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de conformidad con lo establecido en el decreto 1897/85 y resolución M.D. 500/85.

Consecuentemente, corresponde revocar la sentencia dictada y, para el caso de que el accionante no hubiese percibido las sumas aquí analizadas, reconocer su derecho a cobrarlas, con los alcances indicados precedentemente y con más el pago de intereses liquidados conforme la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (doctrina de la CSJN, en los autos "PALMIERI, LEONARDO FABIO C/ ESTADO NACIONAL S/ ORDINARIO", Expte. P.41.XLVII, sentencia del 02/10/2012).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 2009/2014/CA1

V- Que en materia de costas, atento el cambio de criterio del Tribunal, corresponde imponerlas en ambas instancias en el orden causado (art. 70, segundo párrafo, del CPCCN).

VI- Que finalmente, deben regularse los honorarios profesionales habidos en la presente instancia, pertenecientes al Dr. Luciano Nissero en un 35% y los correspondientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila en un 25%, de los que oportunamente sean adecuados en la instancia *a quo*, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Por lo expuesto, voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al presente voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

Que corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido, y en su mérito, revocar la resolución recurrida y, para el caso de que el accionante no hubiese percibido las sumas previstas en el decreto 1897/85 y en la Resolución 500 del MD, reconocer su derecho a cobrarlas, con los alcances indicados en los precedentes citados, con más el pago de intereses liquidados conforme la tasa pasiva promedio que publica el BCRA.

Se imponen las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 70, segundo párrafo, CPCCN).

Se regulan los honorarios profesionales habidos en la presente instancia, pertenecientes al Dr. Luciano Nissero en un 35% y los correspondientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila en un 25%, de los que oportunamente sean adecuados en la instancia *a quo*, conforme la proporción de



ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente las reservas del caso federal efectuadas. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al presente voto.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

**ANTE MI
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**

Fecha de firma: 06/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#19503238#175537168#20170407105041192



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 2009/2014/CA1

SENTENCIA

Paraná, 06 de abril de 2017.

Y VISTOS:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación deducido, y en su mérito, revocar la resolución recurrida y, para el caso de que el accionante no hubiese percibido las sumas previstas en el decreto 1897/85 y en la Resolución 500 del MD, reconocer su derecho a cobrarlas, con los alcances indicados en los precedentes citados en los considerandos y con intereses liquidados conforme la tasa pasiva promedio que publica el BCRA.

Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 70, segundo párrafo, CPCCN).

Regular los honorarios profesionales habidos en la presente instancia, pertenecientes al Dr. Luciano Nissero, en un 35% y los correspondientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila en un 25%, de los que oportunamente sean adecuados en la instancia *a quo*, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO

Fecha de firma: 06/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#19503238#175537168#20170407105041192